

מב:

מאי לא בשעמד בדין, וא"ת בשלמא לרבי יוחנן דסגי ביחוד כלי דסבירא ליה ^(א) דמעות קונות אחי שפיר דאע"ג דייחד לו כלי לקנס וקני ליה מ"מ דין קנס עליו לענין קרבן שזועה ולענין כמה דברים עד שיצא לידו אלא לר"ל דלא מיחייב קרבן שזועה אלא כשנטלו ממנו וחזר והפקידו ועמד דין ונטלו הימנו ממון גמור הוא ואומר רשב"א דלריש לקיש מצי למימר דמייירי שנתן לו כלי בתורת משכון לקנוס וחזר והפקידו אלא דהואיל ולא נתן לו אלא בתורת משכון לא חשיב ממון אע"פ שהיה צידו תימא לרבינו יצחק כהפיל את שניו וסימא את עינו אמאי לא מיחייב קרבן שזועה הא מתחייב כהודאתו כיון שעמד דין ופטורוהו צ"ד ואין לו עליו כלום ושמא כיון דאכתי מחוסר גט שחרור אס היה מודה שסימא את עינו לא היה יוצא לחירות: **לא בשלא עמד בדין**, וא"ת אי צלא עמד דין פשיטא דלא מיחייב קרבן שזועה דלא מידי כפריה דאי מודה מיפטר ומה לרין קרא דוכחש לכך והו"ל לאקשויי ת"ל וכחש ^(ב) אשר ירשיעון אלהים מיבעי ליה כדפרין לקמן ת"ל וכחש ת"ל ונתן מיבעי ליה וי"ל דהכא לא צעי לאקשויי הכי דאיכא למימר אסמכתא בעלמא הוא אצל לקמן פריך שפיר כי היכי דוכחש הוה לדרשא גמורה לענין שאר קנסות הכי נמי הוה דרשא גמורה לענין אונס ופתוי:

[תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' ר"ש

לא פליג אהא דלא שניק

אינש מידי דכי מודה מיחייב ותבע מידי דכי מודה מיפטר דהכא הכל קיין, מהר"מן ת"י כ"י:

דאחין בעי דמיהוי, בשלמא לדידי הוא קנס לכל מילי מדגלי רחמנא לענין קרבן שזועה אלא לדידך דאחין צעי למיהוי תימא וכי רצה לא ידע מתני' ותירין ר"י ברבי אברהם דרצה דאמר דממון הוי להורישו לצניו היינו כשאין הבת קיימת אצל מתני' איירי כשהבת קיימת דאן אין ראוה להורישו לצניו כל זמן שלא צא לידו משום דאין אדם מוריש זכות בתו לצנו ואצ"י דאקשי ליה לא ניחא ליה לאיפלוגי צהאי ורצה נמי הודה לו: **ונתן לחוד**, וגבי מוילא שס רע דכתי' ונתנו לאצי הנערה איכא למימ' ונתן לחוד ונתנו לחוד: **אי הכי ת"ט** ובחש ת"ט ונתן מביעי ליה, בשלמא לדידי מונתן לא גמרי מידי וכולה מילתא ילפינן מוכחש דאף דלא הוי

ממון להורישו לצניו ילפינן מהתם מדגלי רחמנא גבי קרבן שזועה אלא לדידך דילפת מונתן דלא הוי ממונא עד שעת נתינה ולא זכי אצ אחר העמדה דדין כמו קודם א"כ ונתן מיבעי ליה ואין לרין קרא דוכחש על כך דפשיטא דכיון דאי מודה מיפטר פטור נמי מקרבן שזועה: **כי אצטריך קרא בגון שעמדה בדין ובגרה ואח"כ בתה דבי ירית מינה דידה קא ירית**, ואע"ג דהשתא ממון גמור הוא שלא צא לידו מכח קנס ואי מודה מיחייב אפ"ה פטור מקרבן שזועה מוכחש והיינו דפרין למאי דשני השתא ילאו אלו שכן קנס ממון הוא אצל עד השתא הוה אחי ליה שפיר דקרי ליה קנס הואיל וצא לידו מכח

קנס ואי מודה מיפטר אצל השתא דמוקמינן לקרא צכי האי גוונא כגון שעמדה דין ומתה שלא צא לידו מכח הקנס אלא מכח ירושה ומלתא דפשיטא היא דאי מודה מיחייב אמאי קרי ליה קנס ומשני מני ילאו אלו שעיקרן קנס והשתא כולהו קנסות משעמד דין ממונא הוי ומיחייב כהודאתו ואפי' הכי גזירת הכתוב היא מוכחש דפטור מקרבן שזועה והכי נמי אפילו לר' אלעזר דאמר ^(א) נשבעין על הקרקעות גזירת הכתוב היא דפטור מקרבן שזועה אע"ג דמיחייב כהודאתו: **הא עמד בדין דמשאם ע"פ עצמו בו'**, ולדבריו דרצה קאמר לה בשלמא לדידי דסבירא לי דבכל קנסות אפילו עמד דין אינו משלם ע"פ עצמו ולעולם חשיב קנס לרבי שמעון עד שיגיע לידו כדשמעינן מוכחש אחי שפיר דכל היכא דמיחייב ע"פ עצמו מיחייב נמי קרבן שזועה כגון עמדה דין ובגרה ומתה דמינה ירית אלא לדידך הא כל קנסות שעמד דין או צאונם ומפתה שעמדה דין ובגרה ומתה אף על גב דמיחייב כהודאתו פטור מקרבן שזועה מיקשי:

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

מאי לא בשעמד דין, צ"ד אחד וצאו עדים צאותו צ"ד וחייצוהו צ"ד על פיהם ועכשיו זה תוצעו מה שחייצוהו צ"ד וחזר וכפר וקחני פטור: **בשלא עמד דין**, ועדיין לא העידו עדים: **והא מדרישא**, מילתייהו דרבנן דאיפליגו עליה וחייצוהו קרבן שזועה איירי

בשעמד דין מכלל דסיפא כלומר ר"ש דאסתא לאיפלוגי עלייהו בדרכותה איירי: **אין לי**, שיתחייב קרן וחומש ואשס: **כפילא מי איכא**, מי יימר דגנב דתציעה כפילא ועוד דלמא מודי ומיפטר: **אלא פשיטא בשעמד דין**, והא דקחני ילאו אלו שכן קנס לקמן מפרש לה שעיקרן קנס: או יסני רישא, דכולה רבי שמעון אומר או ליתני סיפא כו' מאי שגא דאיפסקי ותנא רבי שמעון אומר כי מיצאי: **ומודינא לך לענין קרבן שזועה**, דלרבי שמעון אע"ג דעמד דין לא מיחייב עליה קרבן שזועה: **להורישו לצניו**, משעמד דין ומת עד שלא הספיק לגבות הרי הוא של אחיה ולא שלה: **עשרין וסרסין שנין**, הן היו ימי שרכתו של רבדי' ומת וישב רב יוסף צראש וסייעוהו מן השמים לפרקה להיות לו לשם לפי שהיה רבה חריף ולכן קראוהו עוקר הרים ורב יוסף היה צעל שמועות ומשנה וברייתא לכך קראוהו סיניס: **וכי אמר רבה ממונא הוי להורישו**, משעמד דין בשאר קנסות ולא מיפטר תו כהודאה: **ימן לחוד וסן לחוד**, ימן משמע לשון צווי ולעולם ונתן משמע דבר הנתון ככר: **אי הכי**, דשאני קנס דאונס ומפתה משאר קנסות דאפילו עמד דין נמי לאו ממונא הוא: **ת"ל וכחש**, בתמיה, כלומר מאי איריא דנסיב לה הש"ס לפטורא מוכחש כי היכי דליף שאר קנסות כלומר מדלא דמי לתשומת יד למיהוי עיקר תחילתו ממון תיפוק ליה דהשתא נמי לאו ממונא הוא דרחמנא אמר ונתן דלא זיכתה לו תורה עד שעת נתינה: **כי איצטריך וכחש**, לקנס דאונס ופתוי למילפיניהו צדדי שאר קנסות לפטורא מוכחש משום דעיקרן קנס ולא מצי למילף מונתן: **כגון שעמדה דין ובגרה**, דלרבי שמעון דידה הוא דכי היכי דפליג צמתניתין צלא הספיקה לגבות עד שמת האב הכי נמי פליג צלא הספיקה לגבות עד שצגרה דקאמר ת"ק הרי הן של אב ולרבי שמעון הרי הוא של עצמה ואס מתה אחרי כן ירית לה אציה מכח דידה והוי ממון גמור ואע"ג דלא מטא לידה דלגבי דידה לא הוה שאני משאר קנסות דמשעת העמדה דין ומורה

ממונא הוא וכי מייחא ירית הוא כל זכות שהיה לה צו הלכך מונתן לא מצי למיפטריה ונסיב הש"ס מוכחש ומשום דעיקרו קנס: **אי הכי** דבשעמד דין אוקימתה וכבר נעשה ממון היכי קחני ילאו אלו שכן קנס הא ממון נינהו: **שאינו משלם קנס כו'**, ואי הוה מודי הוה מיפטר אלמא טעמא דרבי שמעון משום דאי הוה מודי מיפטר הוא והא ליתא אלא כשלא עמד דין: **ה"ג הא עמד דין דמשלם ע"פ עצמו קרבן שזועה נמי מיחייב: רחמנא פטריה**, מקרבן שזועה: **מוכחש צעמיסו**, שלא פירש צו אלא דברים שעיקרן ממון:

ומודה קנס ואי מודה מיפטר אצל השתא דמוקמינן לקרא צכי האי גוונא כגון שעמדה דין ומתה שלא צא לידו מכח הקנס אלא מכח ירושה ומלתא דפשיטא היא דאי מודה מיחייב אמאי קרי ליה קנס ומשני מני ילאו אלו שעיקרן קנס והשתא כולהו קנסות משעמד דין ממונא הוי ומיחייב כהודאתו ואפי' הכי גזירת הכתוב היא מוכחש דפטור מקרבן שזועה והכי נמי אפילו לר' אלעזר דאמר ^(א) נשבעין על הקרקעות גזירת הכתוב היא דפטור מקרבן שזועה אע"ג דמיחייב כהודאתו: **הא עמד בדין דמשאם ע"פ עצמו בו'**, ולדבריו דרצה קאמר לה בשלמא לדידי דסבירא לי דבכל קנסות אפילו עמד דין אינו משלם ע"פ עצמו ולעולם חשיב קנס לרבי שמעון עד שיגיע לידו כדשמעינן מוכחש אחי שפיר דכל היכא דמיחייב ע"פ עצמו מיחייב נמי קרבן שזועה כגון עמדה דין ובגרה ומתה דמינה ירית אלא לדידך הא כל קנסות שעמד דין או צאונם ומפתה שעמדה דין ובגרה ומתה אף על גב דמיחייב כהודאתו פטור מקרבן שזועה מיקשי:

רבי

(א) [עין תוס' לעיל לח: ד"ה יש כגר וכו' ביאור בסוגיא דהכא], (ב) [צ"ק מג. קו. א.], (ג) [צ"ק סו. א.], (ד) [ברכות סד. א.], (ה) [שם], (ו) [צ"מ מז. א.], (ז) [ומיהו לקמן פריך מאי למימרא דאע"פ שלא נבמה מוריש לצניו, ת"י, ח] [שמועות לו.].



הגהות הב"ח

(א) גמ' אמתת לי אור ליתני רישא: (ב) תוס' ד"ה לא וכו' וכחש ת"ל אשר ירשיעון: